

1501684-40.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... o réu responde a anterior processo de tráfico e ostenta passagem infracional, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501684-40.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501684-40.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO MARQUES DAS NEVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

LEANDRO MARQUES NEVES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 18 de julho de 2022, por volta das 11h20min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº. 1, Carapicuíba, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 29 porções de cocaína, 21 porções de cocaína; 39 porções de crack e 52 porções de crack, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022 (fls. 59), o acusado foi citado (fls.79) e apresentou resposta escrita (fls.86/89).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, os réus foram interrogados e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.67/69. Igualmente a prova da autoria, diante da confissão espontânea e detalha do acusado. Por sua vez, os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, em frente ao Fórum Municipal, de posse das características do indivíduo foram até o local e de longe avistaram o acusado com as características anotadas em atitude suspeita e visualizaram quando os "compradores" chegavam no acusado ele recebia do "cliente" e entregava a "droga" de uma mochila que estava com ele para o cliente, resolveram proceder a abordagem do acusado e com ele foi encontrado as drogas apreendidas. Indagado no ato da detenção, o acusado acabou por confessar que realmente estava traficando drogas naquele local.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas cocaína e crack o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase: deixo de considerar as atenuante da menoridade relativa e da confissão, pois a pena já está em seu patamar mínimo.

Na terceira fase: incabível o redutor.

Vale destacar que a benesse tem natureza excepcional e não pode ser regra geral. Como já se decidiu "Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a "quantidade ou a qualidade" das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é "primário", "de bons antecedentes", "não integre organização criminosa" e "não está envolvido com atividades criminosas" (Neste sentido: Relator(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Comarca: São Bernardo do Campo; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/11/2016).

In casu, o réu responde a anterior processo de tráfico e ostenta passagem infracional, o que demonstra habitualidade e ausência dos requisitos de bons antecedentes exigido pela lei. Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido (STJ, AgRG no Resp 1873094/DF, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 020/0105623-6, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a. Turma, j.20/10/2020).

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável

indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o RÉU LEANDRO MARQUES DAS NEVES, filho de Edineide Marques Das Neves e Lindoma Quintino Das Neves, RG nº. 57.118.410, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

Custas na forma da lei, observado o artigo 12 da Lei 1060/50.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA